

عقد بيع عقار (نهائي)

04

Contrat de vente immobilière définitif

طبقا لقانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية (القانون 39.08)

بمقتضى هذا العقد، باع الطرف الأول (البائع) للطرف الثاني (المشتري) الذي قبل، العقار المعرف أدناه، بالثمن والشروط المبينة فيما يلي:

المشتري

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

البائع

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المادة 1 تعيين العقار المبيع

عقار [محفظ تحت عدد الرسم العقاري ... / في طور التحفيظ تحت مطلب عدد ... / غير محفظ]، الكائن بـ [العنوان الكامل]، بمساحة [] م²، ويشتمل على [الوصف: أرض فارغة/شقة/منزل/محل...]، كما هو مبين في الوثيقة الطبوغرافية أو رسم الملكية.

المادة 2 أصل الملكية

آل هذا العقار إلى البائع بمقتضى [رسم شراء/إرث/هبة رقم ... بتاريخ ...]، وهو حر من كل تحمل أو رهن أو حجز أو نزاع قائم أو محتمل، ويتحمل البائع ضمان الاستحقاق الكامل تجاه المشتري.

المادة 3 الثمن وكيفية الأداء

تم البيع بثمن إجمالي ونهائي قدره [] درهما (درهم كتابة)، أدى منه المشتري مبلغ [] درهما عند التوقيع، على أن يؤدي الباقي وقدره [] درهما وفق الجدولة التالية: [تفاصيل الدفعات والآجال].

المادة 4 التسليم

يلتزم البائع بتسليم العقار للمشتري فور استيفاء كامل الثمن، خاليا من كل شاغل أو منقول، ويعتبر تسلم المفاتيح إثباتا لحصول التسليم الفعلي.

المادة 5 التحملات والضرائب

يتحمل البائع أداء كل الضرائب والرسوم المستحقة على العقار إلى غاية تاريخ البيع (الضريبة على الأرباح العقارية، الرسوم الحضرية...)، ويتحمل المشتري مصاريف التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 6 الإشهاد والتوثيق

يحرر هذا البيع ويوقع نهائيا أمام [عديلين منتصبين للإشهاد / موثق]، تمهيدا لتقييده بالمحافظة العقارية المختصة لنقل الملكية طبقا للقانون.

المادة 7 ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية

يضمن البائع للمشتري عدم التعرض له في حيازة العقار من الغير، ويضمن خلو العقار من العيوب الخفية التي كانت موجودة وقت البيع ولم يكن المشتري على علم بها.

المادة 8 دخول العقد حيز التنفيذ

لا يعتبر هذا البيع نافذا في مواجهة الغير وناقلا للملكية إلا بعد تقييده بالسجلات العقارية للمحافظة العقارية المختصة.

المادة 9 الاختصاص القضائي

كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يختص به المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها.

⚠ تنبيه قانوني

تنبيه هام: نقل ملكية العقار المحفظ في المغرب لا يتم قانونا إلا بعقد موثق (عدلي أو توثيقي) مُقَيَّد بالمحافظة العقارية. هذا النموذج إطار عام ويجب تكييفه وتحريره نهائيا من طرف عدول أو موثق مختص.

إمضاء الطرف الثاني

إمضاء الطرف الأول

حُرر بوساطة وكالة الوسيط 777 العقارية — للاستعمال
كنموذج إرشادي

